

1502723-90.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... da causa de aumento de pena relativa ao tráfico nas proximidades de estabelecimento escolar, vez que não há nos autos qualquer informação no sentido de que havia movimentação de alunos na escola municipal, inexistindo, portanto, elementos de prova que confirmem a versão acusatória de que o tráfico visava a atingir os alunos, pois, "o que se tem é simples presunção de que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502723-90.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502723-90.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA TITO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA TITO foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no 04 de agosto de 2022, por volta de 16h50, na Rua Teodósio Agostine, nº 100, no bairro Sítio do Campo, nas proximidades da Escola Municipal Dorivaldo Francisco Lória, nesta Cidade, portava e mantinha em depósito para fornecimento ao consumo de terceiros, substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi citado e notificado, apresentando defesa prévia (fls. 68/69), sendo a denúncia recebida (fls. 70).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 99).

Em alegações finais (fls. 94/96 e 109/127), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição ante a insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico se encontra demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 90/92). A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

O réu, em interrogatório judicial, negou a prática delitiva, alegando que, no dia dos fatos, estava no local consumindo um cigarro de maconha, oportunidade em que visualizou equipe policial e empreendeu fuga. Ressaltou que foi abordado cerca de cem metros depois, sendo localizada tesoura e quantia em dinheiro em sua posse. Declarou que os policiais questionaram o motivo de ter fugido, informando a eles que teria se assustado em razão dos seus antecedentes. Salientou que foi algemado e conduzido ao local em que estava anteriormente, sendo localizada sacola preta pela equipe policial, a qual não lhe pertencia e não sabe dizer quem era o proprietário. Afirmou, por derradeiro, que há escola próxima ao local, além de um campo onde ficam menores aprendizes.

Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em juízo, relataram que, no dia dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade em que avistaram o acusado tentando esconder um pacote, em atitude suspeita. Ressaltaram que o réu avistou a equipe policial e empreendeu fuga, sendo, então, perseguido. Relataram que o acusado foi abordado e localizada quantia em dinheiro em sua posse, e, na sacola que havia escondido, apreenderam porções de droga, razão pela qual o detiveram em flagrante. Ressaltaram, por derradeiro, que o acusado negou a prática delitiva inicialmente, porém, posteriormente, tentou oferecer dinheiro para não ser detido.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0034706-34.2011.8.26.0451, Rel. Des Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, mas, ao contrário, pequenas discrepâncias não fundamentais apenas reforçam a ideia de ausência de complô acusatório. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos encontram-se em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada destes em prejudicá-lo. Desta forma, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento do estupefaciente, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal.

Por fim, incabível o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao tráfico nas proximidades de estabelecimento escolar, vez que não há nos autos qualquer informação no sentido de que havia movimentação de alunos na escola municipal, inexistindo, portanto, elementos de prova que confirmem a versão acusatória de que o tráfico visava a atingir os alunos, pois, "o que se tem é simples presunção de que o tráfico se destinava a atingir o público daquele lugar, o que efetivamente não justificava a causa de aumento de pena." (TJ-SP - 4ª Câmara Criminal Extraordinária - Apelação Criminal nº 0000032-98.2014.8.26.0362, Rel. Alexandre Almeida, j. 03/02/2016).

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, a natureza da droga apreendida e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo

legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Reconheço a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual, considerando a quantidade das drogas apreendidas (STJ - HC nº 178.964/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 09/08/2011), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e multa de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ante o quantum de pena aplicado e em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu MARCOS VINICIUS OLIVEIRA TITO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, e seu § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da decisão de fls. 29/32, cujas razões passam a fazer parte integrante da presente (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), e com fundamento no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão no local em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA